TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số:159/2022/HS-ST
Ngày: 31-8-2022.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Nga.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Thượng Văn Kịnh

2/ Bà Nguyễn Thị Bích Hằng

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Trần Thị Cẩm Thơ – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tham gia phiên tòa*:** Ông Trần Thanh Thảo – Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai (bằng hình thức trực tuyến tại 02 điểm cầu: Điểm cầu trung tâm Tòa án nhân thành phố Thủ Dầu Một và điểm cầu thành phần Nhà tạm giữ Công an thành phố Thủ Dầu Một) vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 142/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 8 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 140/2022/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 8 năm 2022, đối với bị cáo:

Họ và tên: Trương Văn K, sinh năm: 1988, tại tỉnh Cà Mau. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp NTB, xã Đông T, huyện Cái N, tỉnh Cà Mau. Nghề nghiệp: Không. Trình độ học vấn: 03/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Trương Văn D và bà Đinh Thị Út N (đã chết); chưa có vợ con. Tiền án; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 20/10/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xử phạt 02 (hai) năm tù về tội Trộm cắp tài sản theo bản án số 44/2016/HSST; ngày 15/5/2018 bị Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xử phạt 02(hai) năm 04 (bốn) tháng tù về tội Trộm cắp tài sản theo bản án số 51/2018/HS-ST. Bị bắt tạm giữ từ ngày 11 tháng 4 năm 2022 cho đến nay; có mặt.

Bị cáo tham gia phiên tòa tại điểm cầu thành phần Nhà tạm giữ Công an thành phố Thủ Dầu Một.

Bị hại: Anh Lê Thanh T, sinh năm 1998; địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 2, thị trấn Đ, huyện ĐP, tỉnh Gia Lai; chỗ ở hiện nay: Tổ 5, ấp 2A, xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước. (Tham gia phiên tòa tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân thành phố Thủ Dầu Một); vắng mặt.

Người làm chứng: Anh Nguyễn Thanh T; chị Ngô Thị Thúy N (Tham gia phiên tòa tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân thành phố Thủ Dầu Một); vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và biễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Anh Lê Thanh T hiện thuê nhà để sinh sống tại tổ 5, ấp 2A, xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước. Khoảng 23 giờ ngày 10/4/2022, anh T khóa cửa chính căn nhà tại địa chỉ trên rồi đi ngủ. Đến khoảng 05 giờ 30 phút ngày 11/4/2022, anh T thức dậy thì phát hiện cửa chính có dấu hiệu bị cạy và khi kiểm tra các tài sản trong nhà thì phát hiện bị mất trộm 01(một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng - nâu - đen, biển số 81F1-128.79; 01 (một) cây đàn Guitar, màu đỏ để trong một bao da, màu đen và 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh rêu (xuất sứ Trung Quốc). Sau đó, anh T sang nhà hàng xóm để nhờ kiểm tra camera thì phát hiện trước đó vào khoảng 01 giờ ngày 11/4/2022 có 01 (một) đối tượng (không rõ đặc điểm nhận dạng) đột nhập vào nhà anh T và dẫn 01 (một) xe mô tô ra ngoài rồi chạy đi. Do xe mô tô biển số 81F1-128.79 có gắn định vị nên anh Lê Thanh T dựa theo vị trí định vị thì phát hiện xe mô tô trên đang ở tại khu vực thuộc khu phố 9, phường H, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nên khoảng 09 cùng ngày 11/4/2022 anh T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một trình báo sự việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp nhận nguồn tin tội phạm và phối hợp với Công an phường Hiệp An tiến hành kiểm tra, xác minh và thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với căn nhà có địa chỉ trên đường ĐX104, tổ 80, khu phố 9, phường H, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do anh Nguyễn Thanh T đang sinh sống cùng với vợ là chị Ngô Thị Thúy N và con là cháu Nguyễn Thành D thì phát hiện và thu giữ được số vật chứng, gồm: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng-nâu-đen, biển số 81F1-128.79 và 01 (một) cây đàn Guitar, màu đỏ để trong bao da, màu đen là các tài sản mà anh Lê Thanh T đã bị mất trộm. Đồng thời tại thời điểm khám xét khẩn cấp còn có Trương Văn K và qua làm việc thì K khai nhận các tài sản trên là do Kèo mua và được tặng từ một người bạn ngoài xã hội có tên thường gọi là Chó Mực và Kèo biết rõ các tài sản trên do Chó Mực hoặc người khác phạm tội mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Trương Văn K về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quá trình xác minh và điều tra xác định như sau: Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 11/4/2022, trong lúc Trương Văn K đang ở gần khu vực Bến xe Miền Đông thuộc quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh thì nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0972101647 của Chó Mực. Lúc này, Chó Mực hỏi K "Có tiền không?" thì K trả lời "Có ít à", Chó Mực nói tiếp "Có được cỡ 3.000.000 (ba triệu) đồng hay 4.000.000 (bốn triệu) đồng không?"; nghe vậy, K hỏi Chó Mực "Chi vậy?" thì Chó Mực nói "Có xe chia cho đi", K lại hỏi "Xe hả, xe có đẹp không", Chó Mực trả lời "Xe tay ga, xe đẹp và để lại cho bạn 4.000.000 (bốn triệu) đồng". Lúc này, K nghĩ rằng xe mô tô này có nguồn gốc không rõ ràng, do Chó Mực hoặc người khác phạm tội mà có nên Chó Mực mới liên lạc với K vào lúc đêm khuya và đề nghị bán xe mô tô cho K với giá trị thấp hơn nhiều so với giá cả thị trường nên K trả lời "Ừ, để coi" rồi cả hai tắt điện thoại. Khoảng 15 phút sau, Chó Mực điện lại cho K và hỏi "Có lên coi không?" thì K trả lời "Có, đang đi ra bắt xe ôm đi". Sau đó, K thuê xe ôm đi từ khu vực Bến xe Miền Đông đến địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương rồi xuống xe trước một bãi đất trống ven Quốc lộ 13, đoạn thuộc khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu

Bàng rồi K trả tiền cho người chạy xe ôm. Tại đây, K điện thoại chỉ nơi mình đang đứng cho Chó Mực biết thì khoảng 15 phút sau Chó Mực điều khiển xe mô tô biển số 81F1-128.79 chạy đến và đi cùng với một người nam thanh niên điều khiển 01 (một) xe mô tô khác (không nhớ rõ biển số). Tiếp đó, Chó Mực giao xe mô tô biển số 81F1-128.79 cho K, đồng thời còn tặng cho K 01 (một) cây đàn Guitar, màu đỏ để trong bao da, màu đen rồi K đưa cho Chó Mực số tiền 4.000.000 (bốn triệu) đồng để lấy xe mô tô và cây đàn. Sau khi mua xe mô tô biển số 81F1-128.79 xong, K điều khiển xe chạy về hướng Thành phố Hồ Chí Minh thì K cảm thấy mệt và buồn ngủ nên chạy đến nhà bạn là anh Nguyễn Thanh T, địa chỉ trên đường ĐX104, tổ 80, khu phố 9, phường H, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để xin ngủ nhờ thì anh T đồng ý và cho K nằm ngủ trên võng trước hành lang nhà. Đến khoảng 09 giờ 40 phút cùng ngày 11/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp cùng Công an phường Hiệp An tiến hành kiểm tra, xác minh và thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp căn nhà của anh Nguyễn Thanh T thì phát hiện và thu giữ 01(một) xe mô tô, nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng-nâu-đen và 01 (một) cây đàn Guitar, màu đỏ để trong bao da, màu đen đồng thời thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Văn K.

Đối với anh Nguyễn Thanh T và chị Ngô Thị Thúy N, do quá trình xác minh và điều tra xác định anh T và chị N không biết xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng - nâu - đen, biển số 81F1-128.79 và cây đàn Guitar, màu đỏ để trong bao da, màu đen của K là tài sản do người khác phạm tội mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một không đề cập xử lý đối với anh T và chị N.

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 111/KL-ĐGTS ngày 15/4/2022 của Hội đồng định giá thường xuyên tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố Thủ Dầu Một, kết luận: 01(một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng-nâu-đen, biển số 81F1-128.79 trị giá 26.000.000 (hai mươi sáu triệu) đồng; 01 (một) cây đàn Guitar, màu đỏ và 01 (một) bao da, màu đen trị giá 600.000 (sáu trăm nghìn) đồng. Như vậy, tổng trị giá tài sản được định giá là 26.600.000 (hai mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn) đồng.

Đối với 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng-nâu-đen, biển số 81F1-128.79, số khung 5839JY461599, số máy JF86E0050864 và 01 (một) cây đàn Guitar, màu đỏ để trong 01 (một) bao da, màu đen, quá trình xác minh và điều tra xác định xe mô tô là do anh Lê Thanh T đứng tên trên Giấy Chứng nhận đăng ký xe mô tô còn cây đàn Guitar để trong bao da cũng là của anh T nên ngày 25/4/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã trả lại cho anh T theo Quyết định xử lý vật chứng số 42/QĐ-CSĐT-HS cùng ngày 25/4/2022. Hiện anh T không có yêu cầu gì khác đối với Trương Văn K.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số IMEI 357797/06/424610/1, gắn sim số 0987488563, quá trình điều tra xác định Trương Văn K đã sử dụng điện thoại di động trên liên lạc với Chó Mực để mua lại các tài sản do người khác phạm tội mà có nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ra Quyết định chuyển vật chứng đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một để đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một quyết định tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với người có tên thường gọi là Chó Mực là người mà Trương Văn K khai nhận đã bán 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng-nâu-đen, biển số

81F1-128.79 và tặng 01 (một) cây đàn Guitar, màu đỏ để trong 01 (một) bao da, màu đen cho K, do quá trình điều tra K đều khai nhận không biết rõ nhân thân, lai lịch của Chó Mực nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra, xác minh và đề nghị xử lý sau khi có đủ căn cứ.

Cáo trạng số 147/CT-VKSTDM-HS ngày 02/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một truy tố bị cáo Trương Văn K về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo khoản 1 Điều 323 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một trong phần tranh luận, giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo, đồng thời đề nghị:

Về trách nhiệm hình sự: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 323; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo mức hình phạt từ 01 năm 06 tháng đến 01 năm 09 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự: Không đề nghị xem xét, giải quyết.

Về biện pháp tư pháp: Đề nghị Hội đồng xét xử: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số IMEI 357797/06/424610/1, gắn sim số 0987488563 là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội theo quy định tại điểm Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tại phần tranh luận, bị cáo không tranh luận với Viện Kiểm sát về tội danh, khung hình phạt và mức hình phạt đã đề nghị.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản hỏi cung bị can, biên bản lấy lời khai của bị hại cùng những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 09 giờ 40 phút ngày 11/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với Công an phương Hiệp An tiến hành kiểm tra, xác minh và thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với nhà của anh Nguyễn Thanh T và chị Ngô Thị Thúy Ng, địa chỉ trên đường ĐX104, tổ 80, khu phố 9, phường H, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phát hiện và thu giữ 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng-nâu-đen, biển số 81F1-128.79 và 01 (một) cây đàn Guitar, màu đỏ để trong 01 (một) bao da, màu đen có tổng trị giá là 26.600.000 (hai mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn) đồng là tài sản của anh Lê Thanh T bị mất trộm vào khoảng 01

giờ ngày 11/4/2022, tại nhà có địa chỉ tại tổ 5, ấp 2A, xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước. Các tài sản trên do Trương Văn K mua và được tặng từ một người bạn ngoài xã hội có tên thường gọi là Chó Mực và K biết rõ các tài sản trên do người khác phạm tội mà có. Do đó, hành vi mà bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" được quy định tại khoản 1 Điều 323 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ; gây mất trật tự, trị an tại địa phương nơi xảy ra vụ án. Về nhận thức, bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì tham lam mà bị cáo đã bất chấp sự trừng phạt của pháp luật, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, để có tác dụng giáo dục bị cáo đồng thời nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm chung, cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tài sản đã được thu hồi giao trả cho bị hại. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ, xét mức hình phạt mà Đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là phù hợp.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã thu hồi trả lại cho bị hại, bị hại không có yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[7] Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số IMEI 357797/06/424610/1, gắn sim số 0987488563. Là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[8] Án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào các Điều 106, 136, 260, 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 323; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 47 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Trương Văn K phạm tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Xử phạt bị cáo Trương Văn K 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11 tháng 4 năm 2022.

2. Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét, giải quyết.

3. Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01(một) điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, thân vỏ bị bể, màn hình bị trầy xước nhiều, số IMEI: 357797/06/424610/1, có gắn sim.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 142.22 ngày 01.8.2022 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một và Công an thành phố Thủ Dầu Một).

4. Về án phí: Buộc bị cáo Trương Văn K phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Công an tỉnh Bình Dương (PV06);
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thành phố Thủ Dầu Một;
- Công an thành phố Thủ Dầu Một;
- Chi cục THA thành phố Thủ Dầu Một;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS, Tòa.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Minh Nga

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Minh Nga